

关于第14458505号“Macroock”商标

撤销复审决定书

商评字[2023]第0000158284号

申请人(原撤销被申请人): 清远市美若科新材料有限公司

委托代理人: 东莞市艾迪森知识产权服务有限公司

被申请人(原撤销申请人): 蒙娜丽莎集团股份有限公司

申请人因第14458505号“Macroock”商标(以下称复审商标)撤销一案,不服我局商标撤三字[2022]第Y019019号决定,于2022年08月17日向我局申请复审。我局予以受理,现已审理终结。

我局决定认为,申请人提供的建材网商品信息截图、检验报告、销售合同等证据中缺乏与销售合同相对应的履行证据,不能证明注册人于2018年11月17日至2021年11月16日期间内在“油漆”等核定商品上使用了该注册商标。根据《中华人民共和国商标法》第四十九条及《中华人民共和国商标法实施条例》第六十六条、第六十七条的规定,我局决定:撤销复审商标的注册。

申请人复审的主要理由:复审商标自2018年11月至今,在油漆、涂料等全部核定使用商品上一一直持续使用,复审商标的注册与法律状态完全符合法律规定,不属于《中华人民共和国商标法》第四十九条规定的情形。综上,请求维持复审商标的注册。

申请人向我局提交了以下主要证据:

- 1、申请人企业信息、生产环境、产品包装照片等;
- 2、2019年申请人与百信、林峰以及环宇公司签订的供需合同和相应的发票、送货单等;
- 3、2020年申请人与恒达、雷盾以及非思公司签订的供需合同和相应的发票、检验报告;
- 4、2021年申请人与诚远、格林公司签订的供需合同和相应的发票;
- 5、2020、2021年申请人与强庆和铨骏公司的采购合同以及相应的发票、记账凭证;
- 6、2020年申请人与东莞市鸿威容器有限公司签订的合同以及相应的发票、送货单、入库单以及产品图样;
- 7、2020年申请人两次参加在杭州举办的2020年中国国际消防安全及应急救援展览会参展协议、发票、汇款凭证、记账凭证以及相关参展图片;
- 8、申请人于2020-2021年期间在网络平台、微信公众号、抖音发布过带有复审商标标识的内容;
- 9、申请人委托国家消防及阻燃产品质量监督检验中心出具的检验报告等;

为查明案件事实,我局调取了连续三年不使用撤销程序中的相关卷宗,经查,申请人在连续三年不使用撤销程序中提交的部分证据与本案提交的证据8、9基本一致,还向我局提交了以下主要证据:

- 10、检验报告;
- 11、销售合同;
- 12、生产环境照片等。

被申请人在我局规定期限内未予答辩。

经复审查明:复审商标由申请人于2014年4月25日在第2类油漆、涂料(油漆)等商品上提出注册申请,于2015年6月7日获准注册,专用权止于2025年6月6日。

以上事实由相关商标档案在案佐证。

我局认为,本案焦点问题为复审商标于2018年11月17日至2021年11月16日期间(以下称指定期间)是否在

核定使用的油漆、涂料（油漆）等商品上进行了真实的商业使用。对此，我局认为：申请人提交的证据2可以证明申请人向广州市百信皮业有限公司销售了“黑色色浆”商品，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，申请人向广州市林峰皮革制品有限公司销售了“黑色色浆”商品，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，申请人向哈尔滨市环宇防火涂料厂销售了“涂料*特种助剂”商品，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，均在指定期间内；证据3可以证明申请人向非思新材料科技（广州）有限公司销售了“水性白色浆”商品，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，申请人向清远市清新区三坑镇恒达涂布厂销售了“黑色湿法色浆”商品，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，且在指定期间内；证据4可以证明申请人向东莞市诚远皮革科技有限公司销售了“水性黑色色浆”商品，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，申请人向东莞市格林皮革有限公司销售了“黑色色浆”商品，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，均在指定期间内；证据6可以证明申请人采购了“防火涂料桶”，合同上显示了复审商标，对应发票可以佐证其已实际履行，且在指定期间内，产品图样上亦显示了复审商标；结合证据1、7、8等亦显示了复审商标、防火涂料商品，可以形成较为完整的证据链，用以证明复审商标于2018年11月17日至2021年11月16日期间在色浆、防火涂料商品上进行了真实的商业使用。色浆、防火涂料商品与复审商标核定的“油漆；涂料（油漆）；木材涂料（油漆）；防火漆；运载工具底盘底漆；防污涂料；油漆稀释剂；漆稀释剂”复审商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面相近，属于类似商品，故申请人提交的证据亦可证明复审商标在上述商品上的使用。另，申请人提交的全部证据尚不足以证明复审商标在“印刷膏（油墨）”商品上进行了真实的商业使用。因此，复审商标在上述商品上的注册应予撤销。

依照《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款、第五十四条、第五十五条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局决定如下：

复审商标在“油漆；涂料（油漆）；木材涂料（油漆）；防火漆；运载工具底盘底漆；防污涂料；油漆稀释剂；漆稀释剂”复审商品上予以维持，在其余复审商品上予以撤销。

当事人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:侯明洋

尤丽丽

贾玉竹

2023年05月30日